

N. R.G. 65676/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI**

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. **65676/2018** vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via Timavo, n. 3,
presso lo studio dell'avv. Mauro Livi, che lo rappresenta e difende come da
procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in
opposizione

- opponente -

E

CP_1, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Sacconi, n. 4/B, presso il proprio studio che si rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

- opposto -

Oggetto: contratto d'opera professionale

Conclusioni: in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata con modalità cartolare, le parti depositavano note di trattazione scritta in cui parte opposta, reiterate le eccezioni, difese e richieste avanzate in comparsa di risposta e nelle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Parte opponente chiedeva, accertata la nullità e/o l'inesistenza del contratto di conferimento dell'incarico professionale, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore della controparte. In subordine, accertato che l'opponente non aveva esercitato il suo diritto di recesso, ma si era avvalsa dell'eccezione di inadempimento, chiedeva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio e, in via ulteriormente gradata, chiedeva di ridurre il compenso spettante all'avv. **CP_1** in considerazione della ridotta attività professionale svolta, con restituzione delle somme corrisposte in considerazione del pagamento eseguito in forza dell'ordinanza che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da liquidare in favore del procuratore antistatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. *CP_1* esponeva che, in data 10 dicembre 2017, aveva concluso con *Parte_1* un contratto di consulenza professionale della durata di due anni con efficacia dal 10.12.2017 all'11.12.2019, in cui era previsto l'obbligo per la cliente, in caso di recesso anticipato, di corrispondere una penale di € 6.000,00. Tanto premesso, il ricorrente, dato atto che la controparte, in data 28.06.2018, gli aveva comunicato la volontà di recedere dal rapporto con effetto immediato, chiedeva ingiungersi alla *Parte_1* il pagamento, in suo favore, della somma di € 6.000,00.

Emesso il provvedimento monitorio, *Parte_1* proponeva opposizione, esponendo che, a novembre 2017, aveva preso contatti con tale *Persona_1* al fine di valutare la possibilità di prendere in locazione un locale di proprietà di quest'ultimo, per aprirvi una struttura sanitaria e aveva contattato diversi professionisti, tra i quali l'avv. *CP_1*, al fine di valutare la possibilità di realizzare un poliambulatorio nei predetti locali. Tanto premesso l'opponente eccepiva la nullità del contratto, azionato in sede monitoria, in quanto concluso a tutela di interessi non ancora venuti ad esistenza al tempo della stipula del contratto e che non era dato sapere se sarebbero successivamente venuti in essere, atteso che non era nota la fattibilità del progetto di poliambulatorio. Parte opponente rilevava, quindi, l'inesistenza del contratto per mancanza di oggetto e per la non meritevolezza degli interessi protetti. La *Parte_1* osservava altresì che l'avv. *CP_1* si era

reso inadempiente alle obbligazioni cui era tenuto atteso che il legale aveva predisposto il testo di un contratto di locazione dal contenuto altamente vessatorio nei confronti della proprietà dell'immobile, che aveva, pertanto, rifiutato di proseguire nelle trattative; non si era presentato in occasione del successivo incontro con i proprietari, nel corso del quale era stato definito il regolamento negoziale, dal contenuto gravemente pregiudizievole per essa **Parte_1** ed era stato assente al momento della firma del contratto di locazione, intervenuta il 9.06.2018. L'opponente evidenziava, quindi, che, in tale contesto, non aveva esercitato la facoltà di recedere *ad nutum* dal rapporto negoziale, avendo, piuttosto, revocato il mandato professionale in ragione dell'inadempimento della controparte.

Chiedeva, quindi, accertata la nullità e/o l'inesistenza del contratto di conferimento dell'incarico professionale, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore della controparte. In subordine, accertato che l'opponente non aveva esercitato il suo diritto di recesso, ma si era avvalsa dell'eccezione di inadempimento, chiedeva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio.

Si costituiva l'avv. **CP_1** il quale, dopo aver contestato i rilievi svolti dalla controparte in ordine alla nullità/inesistenza del contratto, osservava che la clausola azionata in sede monitoria, che prevedeva il suo diritto di pretendere il pagamento della somma di € 6.000,00, in caso di recesso dal rapporto negoziale, trovava causa nell'esiguità del compenso pattuito in suo favore, tale per cui egli si era determinato ad accettare l'incarico, che gli era stato offerto, solo a fronte della relativa

stabilità temporale. L'opposto dava, quindi, atto delle attività svolte, evidenziando che aveva provveduto a redigere il contratto preliminare di locazione concluso dalla *Parte_1* con il proprietario dell'immobile, in data 21.12.2017, che aveva redatto quattro elaborati di contenuto giuridico inerenti la pratica in esame e aveva consegnato alla controparte, in data 3.04.2018, il testo di un contratto di locazione, in cui erano state recepite le richieste della medesima opponente, cui aveva apportato ulteriori modifiche in ragione delle richieste della cliente. L'avv. *CP_1* riferiva, quindi, che partito per il proprio viaggio di nozze all'estero il 29.05.2018, come noto alla *Parte_1* in data 31 maggio 2018, aveva ricevuto dalla controparte il testo del contratto di locazione predisposto dai proprietari dell'immobile e che, in quello stesso giorno, aveva inoltrato detto contratto alla collaboratrice incaricata di seguire la *Parte_1* in sua assenza, unitamente alle proprie osservazioni, evidenziando che era stata l'opponente, pur sapendolo all'estero e, quindi, impossibilitato a partecipare all'incontro ad aver voluto concludere l'affare in sua assenza, stipulando, contro il suo parere, il contratto predisposto dalla controparte.

2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentalmente provate che le parti avevano concluso un contratto d'opera professionale, con cui *Parte_1* aveva incaricato l'avv. *CP_1* [...] di prestare in suo favore un'attività di consulenza legale stragiudiziale continuativa in materia commerciale e di diritto civile, con particolare riguardo alle problematiche relative al settore contrattuale e del diritto del lavoro, incaricandolo, tra l'altro, dell'elaborazione di pareri

orali, della predisposizione della modulistica aziendale e della conclusione di contratti di interesse per una costituenda società nonché della evasione della corrispondenza di particolare rilievo. Nel contratto era stato precisato che l'avv. **CP_1** avrebbe messo a disposizione della cliente il proprio ufficio legale e si sarebbe potuto avvalere di sostituti, quali avvocati e praticanti, nonché di collaboratori, garantendo una reperibilità quotidiana telefonica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Le parti avevano, quindi, convenuto, per tali attività, un compenso mensile di € 600,00, oltre spese generali, IVA e cassa e al rimborso delle spese vive e avevano pattuito che la convenzione aveva una durata di 24 mesi dal 10.12.2017 all'11.12.2019. Il regolamento negoziale prevedeva altresì che la cliente poteva recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, ma sarebbe stata tenuta a rimborsare all'avvocato le spese da questi sostenute e a corrispondergli una penale di € 6.000,00 (cfr. all. 1 all'atto di opposizione).

3. Ciò posto ritiene questo giudice che il contratto in discorso sia stato validamente concluso, contenendo la specifica indicazione delle prestazioni professionali di cui l'avv. **CP_1** era stato incaricato afferenti la consulenza stragiudiziale e, quindi, concernenti l'elaborazione di pareri, la stipula di contratti, l'evasione della corrispondenza e la predisposizione di modulistica aziendale. Né può ritenersi che il contratto sia privo di una causa concreta volta ad assicurare interessi meritevoli di tutela, dovendo reputarsi tale la possibilità per la **Parte_1** di rivolgersi ad un legale per la soluzione, in via stragiudiziale, di problematiche giuridiche eterogenee. A tale proposito si osserva che

nelle premesse del contratto le parti avevano dato espressamente e specificamente conto dell'intenzione della **Parte_1** di costituire una società per la gestione di un'attività imprenditoriale nel settore della somministrazione di servizi ambulatoriali e socialmente utili e, quindi, della necessità della stessa di affrontare problematiche di tipo legale per l'avviamento e la gestione di tale attività.

Appare, quindi, evidente che l'incarico professionale era stato conferito non solo in vista della gestione di problematiche future, riscontrabili una volta intrapreso l'esercizio dell'attività di impresa, ma anche per risolvere questioni inerenti il relativo avviamento, che richiedeva, come del resto osservato dalla stessa opponente, uno studio sulla fattibilità dell'operazione, anche sotto un profilo giuridico, e la prestazione di assistenza legale, anche per la stipula dei contratti necessari per intraprendere l'esercizio dell'attività, a partire dalla locazione dei locali in cui i servizi ambulatoriali e socialmente utili dovevano essere resi.

4. Tanto esposto in ordine alla validità del contratto concluso tra le parti, si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentalmente provate che la **Parte_1** a giugno 2018, aveva eseguito in favore dell'avv. **CP_1** il bonifico per il pagamento del compenso mensile pattuito, inserendo nella causale la dicitura "ultima mensilità" sicché il professionista opposto aveva chiesto alla cliente di renderle i suoi chiarimenti sul punto, esplicitandole le sue reali intenzioni e ricordandole l'obbligo di corrispondere una penale ove avesse inteso recedere dal contratto (cfr. all. 14 di parte opposta). A tale comunicazione, la **Parte_1** aveva replicato, con due *email*, redatte quello stesso giorno, in cui aveva confermato la sua volontà di recedere

da ogni incarico professionale con effetto immediato (cfr. all. 15 e 16 alla comparsa di risposta).

Deve, dunque, ritenersi che l'opponente avesse espresso l'intenzione di recedere dal rapporto negoziale, esercitando la facoltà conferitale dal contratto, con suo onere di versare alla controparte la penale di € 6.000,00 pattuita, in ragione della clausola concordata tra le parti, che trovava la sua ragione nell'interesse della parte istante a portare a termine l'incarico professionale per tutta la durata convenuta e, quindi, sino alla scadenza del contratto, per la quale, alla data del comunicato recesso, mancavano ancora 17 mesi e, quindi, più della metà del termine pattuito.

5. A tale riguardo, con riferimento alla richiesta di riduzione della penale, avanzata da parte opponente, nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., premessa l'ammissibilità della richiesta, considerato che la facoltà di cui all'art. 1384 c.c. è esercitabile anche d'ufficio dal giudice, si osserva che deve essere disattesa l'istanza avanzata.

Considerato che, nell'applicazione della norma di cui all'art. 1384 c.c., deve aversi riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, va considerato che l'eccessiva onerosità della penale è da escludersi in ragione del guadagno che parte opposta avrebbe realizzato se il contratto avesse avuto regolare esecuzione per tutta la durata del rapporto, in ciò valutato che la **Parte_1** aveva esercitato la facoltà di recesso dopo soli sette mesi dal momento in cui l'esecuzione del contratto aveva avuto inizio.

6. Né può ritenersi che, nel caso di specie, la **Parte_1** sia receduta per giusta causa dal rapporto negoziale, in ragione dell'inadempimento dell'avv. **CP_1**.

Al riguardo va considerato che dalla documentazione in atti risulta che l'avv. CP_1 aveva provveduto alla redazione del contratto preliminare di locazione in forza del quale la Parte_1 aveva potuto garantirsi la disponibilità dei locali che intendeva adibire al centro poliambulatoriale, per il tempo necessario alla stipula del contratto di locazione (cfr. contratto del 21.12.2017 all. all'atto di opposizione, che non è contestato fosse stato redatto con l'ausilio dell'opposto), aveva reso diversi pareri alla cliente in ordine a questioni giuridiche afferenti l'attività da intraprendere (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta), aveva provveduto a redigere la bozza del contratto di locazione che la Parte_1 avrebbe dovuto concludere con i proprietari dell'immobile in questione, apportando successive modifiche (cfr. all. 7 e 8 di parte opposta). Risulta, quindi, che la Parte_1 aveva trasmesso all'avv. CP_1, in data 31 maggio 2018, la copia del testo del contratto di locazione che le era stato trasmesso dai proprietari dell'immobile e che l'opposto, che si trovava all'estero, in viaggio di nozze, aveva richiesto alla cliente di attendere il suo rientro, che sarebbe intervenuto nei quattro giorni successivi, per discuterne con la controparte, ma la Parte_1 aveva insistito per procedere subito all'incontro in assenza dell'avv. CP_1, come le era stato richiesto dai proprietari dell'immobile, e di essere accompagnata da una collaboratrice del professionista (cfr. deposizioni rese all'udienza del 27.04.2021 dalla teste Testimone_1 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, che al tempo lavorava nello studio dell'opposto, la quale ha riferito che la Parte_1 l'aveva contattata chiedendole di partecipare all'incontro con i proprietari dell'immobile mentre l'avv. CP_1 era in viaggio di nozze all'estero,

precisando “che era più contenta che andassi io piuttosto che l’avv. CP_1 e mi spiegò che poiché nei giorni precedenti vi erano state delle discussioni tra l’avv. CP_1 e la controparte, quest’ultima preferiva che l’avv. CP_1 non partecipasse all’incontro e lei anche si sentiva più sicura di sé” nonché dichiarazioni rese a tale medesima udienza dalla testimone, Testimone_2 moglie del CP_1, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, la quale ha pure riferito di aver assistito ad una telefonata in cui il marito aveva chiesto alla Parte_1 di attendere il suo rientro dal viaggio di nozze, che sarebbe intervenuto quattro giorni dopo, e di aver ascoltato un messaggio della stessa opponente che rappresentava all’avv. CP_1 di essere contenta di partecipare all’incontro con la collaboratrice di studio dott.ssa Tes_1 così che l’avv. CP_1 aveva inviato alla sua collaboratrice, di cui era legittimato ad avvalersi già in ragione di quanto indicato in contratto, il testo del contratto di locazione, con le sue osservazioni *a latere* (cfr. all. 12 alla comparsa di risposta).

Non è, pertanto, ravvisabile alcun inadempimento ascrivibile al professionista istante. Peraltro, l’opponente non ha evidenziato errori giuridici imputabili alla controparte o alla sua collaboratrice, ma ha dedotto una minore convenienza del regolamento negoziale in ragione, ad esempio, della minore durata del rapporto, riferendosi così ad aspetti della disciplina contrattuale, che esulano dalle valutazioni tecnico - giuridiche demandate al professionista, afferendo a considerazioni inerenti la convenienza dell’affare di pertinenza della parte stessa.

L’opposizione va, dunque, respinta, dovendosi, al contempo, dare atto dell’intervenuto pagamento della somma ingiunta con il decreto

ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, in corso di causa, in ragione di quanto rappresentato dall'opposto stesso in comparsa conclusionale.

7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in una misura intermedia tra i valori minimi e i medi tabellari, per tutte le fasi del giudizio, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
8. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.*, che trae fondamento dal lasso di tempo intercorso tra la data di notifica dell'atto di citazione e la data della prima udienza, in ciò valutato il disposto di cui all'art. 163 *bis*, ultimo comma, c.p.c., a mente del quale *“se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato da primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale, che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore”*, dovendosi considerare che parte opposta non si è avvalsa di tale facoltà.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- rigetta l'opposizione, dando atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 3.786,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa avvocato come per legge.

Roma, 7 ottobre 2022

Il Giudice

dott.ssa Maria Vittoria Fuoco